

[主页](#) > [政策法规](#) > [资本项目外汇管理](#) > [跨境直接投资](#)

政策法规

索引号：	000014453-2015-00077	分类：	通知 资本项目管理 各类社会公众
来源：	国家外汇管理局	发布日期：	2015-02-28
名称：	(已修改) 国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知		
文号：	汇发[2015]13号		

(已修改) 国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

为进一步深化资本项目外汇管理改革，促进和便利企业跨境投资资金运作，规范直接投资外汇管理业务，提升管理效率，国家外汇管理局决定在总结前期部分地区试点经验的基础上，在全国范围内进一步简化和改进直接投资外汇管理政策。现就有关事项通知如下：

一、取消境内直接投资项下外汇登记核准和境外直接投资项下外汇登记核准两项行政审批事项

改由银行按照本通知及所附《直接投资外汇业务操作指引》（见附件）直接审核办理境内直接投资项下外汇登记和境外直接投资项下外汇登记（以下合称直接投资外汇登记），国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。

（一）本通知实施后，已经取得外汇局金融机构标识码且在所在地外汇局开通资本项目信息系统的银行可直接通过外汇局资本项目信息系统为境内外商投资企业、境外投资企业的境内投资主体（以下简称相关市场主体）办理直接投资外汇登记。

（二）银行及其分支机构应在所在地外汇局的指导下开展直接投资外汇登记等相关业务，并在权限范围内履行审核、统计监测和报备责任。

（三）相关市场主体可自行选择注册地银行办理直接投资外汇登记，完成直接投资外汇登记后，方可办理后续直接投资相关账户开立、资金汇兑等业务（含利润、红利汇出或汇回）。

二、简化部分直接投资外汇业务办理手续

（一）简化境内直接投资项下外国投资者出资确认登记管理。取消境内直接投资项下外国投资者非货币出资确认登记和外国投资者收购中方股权出资确认登记。将外国投资者货币出资确认登记调整为境内直接投资货币出资入账登记，外国投资者以货币形式（含跨境现汇和人民币）出资的，由开户银行在收到相关资本金款项后直接通过外汇局资本项目信息系统办理境内直接投资货币出资入账登记，办理入账登记后的资本金方可使用。

（二）取消境外再投资外汇备案。境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

(三) 取消直接投资外汇年检, 改为实行存量权益登记。相关市场主体应于每年9月30日(含)前, 自行或委托会计师事务所、银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资和(或)境外直接投资存量权益(以下合称直接投资存量权益)数据。

对于未按前款规定办理的相关市场主体, 外汇局在资本项目信息系统中对其进行业务管控, 银行不得为其办理资本项下外汇业务。在按要求补报并向外汇局出具说明函说明合理理由后, 外汇局取消业务管控, 对涉嫌违反外汇管理规定的, 依法进行行政处罚。

参加外汇局直接投资存量权益抽样调查的外商投资企业等相关市场主体应按照直接投资存量权益抽样调查制度要求, 按季度向注册地外汇局报送相关信息。

三、银行应提高办理直接投资外汇登记的合规意识

(一) 银行应制定直接投资外汇登记业务的内部管理规章制度, 并留存备查。内部管理规章制度应当至少包括以下内容:

1、直接投资外汇登记业务操作规程, 包括业务受理、材料合规性和真实性审核等业务流程和操作标准;

2、直接投资外汇登记业务风险管理制度, 包括合规性风险审查、经办复核和分级审核制度等;

3、直接投资外汇登记业务统计报告制度, 包括数据采集渠道和操作程序等。

(二) 银行自行对已经取得外汇局金融机构标识码的分支机构开展直接投资外汇登记进行业务准入管理。

(三) 银行应严格按照本通知及所附《直接投资外汇业务操作指引》的要求, 认真履行真实性审核义务, 通过外汇局资本项目信息系统办理直接投资外汇登记业务, 并应完整保存相关登记资料备查。

(四) 银行在办理直接投资外汇登记业务过程中, 如遇规定不明确、数据不准确或发现异常情况的, 应及时向相关市场主体注册地外汇局反馈。

四、外汇局应强化对银行的培训指导和事后监管

(一) 外汇局应加强对银行的培训指导和事后监管, 及时掌握其直接投资外汇业务办理和相关数据、报表及其它资料报送情况, 对银行办理直接投资外汇登记合规性及内控制度的执行情况开展事后核查和检查, 全面了解银行办理直接投资外汇登记的情况, 发现异常情况要及时上报, 对违规问题要及时纠正、处理。

(二) 银行未按规定要求履行直接投资外汇登记审核、统计、报告责任的, 外汇局除按外汇管理有关规定对其处罚外, 还可暂停该银行办理直接投资外汇登记。对违规情节特别严重或暂停期内未能进行有效整改的, 外汇局可停止该银行办理直接投资外汇登记。

本通知自2015年6月1日起实施。本通知实施后, 之前规定与本通知内容不一致的, 以本通知为准。外商投资企业资本金结汇管理方式改革试点地区继续按照《国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》(汇发[2014]36号)等有关规定实行意愿结汇政策。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后, 应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行; 各中资银行接到通知后, 应及时转发所辖各分支机构。执行中如遇问题, 请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反映。

注: 根据《国家外汇管理局关于废止和失效5件外汇管理规范性文件及7件外汇管理规范性文件条款的通知》(汇发〔2019〕39号)附件3《国家外汇管理局废止、修改7件外汇管理规范

（已修改）国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知_跨境直接投资_国家外汇管理局门户网站性文件中部分条款的目录》，以下内容已被废止：附件《直接投资外汇业务操作指引》第1.5、1.6、1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.16、1.17、1.18、1.19部分。

附件：直接投资外汇业务操作指引

国家外汇管理局

2015年2月13日

- 附件1: [直接投资外汇业务操作指引](#)
- 附件2: [指引附件 直接投资外汇业务申请表](#)



扫一扫在手机打开当前页

相关链接

[外汇局进一步简化和改进直接投资外汇管理](#)

